Libertad y Orden
República de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° **3159**
(05 MAY. 2023)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

La Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales adscrito a la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y de las asignadas en la Resolución No. 254 del 02 de febrero de 2021, modificada por la Resolución No. 404 del 17 de febrero de 2022 y el artículo 1° de la Resolución No. 155 del 4 de enero de 2022, y

CONSIDERANDO

I. Asunto por decidir

De conformidad con el seguimiento efectuado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA) y teniendo en cuenta las consideraciones del Concepto Técnico No. 219 del 01 de febrero de 2023, se procede a iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad Perenco Colombia Ltd., con NIT 860.032.463-4, por los hechos acaecidos en el marco del desarrollo del proyecto denominado "*Bloque Corocora A1"* (en adelante proyecto), localizado en jurisdicción del Departamento de Casanare.

II. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante MADS), de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo 3° del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución No. 254 del 02 de febrero de 2021, modificada por la Resolución No. 404 del 17 de febrero de 2022, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: *"3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, (…), 4. (…) suscribir con oportunidad los actos*

administrativos de impulso y preparatorios, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental".

III. Antecedentes relevantes y actuación administrativa

3.1. Mediante Resolución No. 015 del 08 de enero de 2008, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (en adelante Ministerio), otorgó Licencia Ambiental a la sociedad Perenco Colombia Ltd., con NIT 860.032.463-4, para el desarrollo del proyecto.

3.2. Mediante Resolución No. 198 del 05 de febrero de 2020, la ANLA modificó la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 015 del 08 de enero de 2008, y entre otras, impuso la siguiente obligación:

*"**ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO:** Presentar en el término de un mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la siguiente información relacionada con la Evaluación Económica de Impactos:*

1) Respecto a la cuantificación biofísica de los impactos relevantes:

a) Especificar la cuantificación biofísica de los impactos: Afectación de la infraestructura social, comunitaria, pública, privada y viviendas. En el caso del impacto Alteración de las propiedades fisicoquímicas y bacteriológicas de los cuerpos de agua, complementar la cuantificación. En caso de inconsistencias, realizar el ajuste a las valoraciones económicas de los impactos.

2) Respecto al análisis de internalización:

a) Complementar la cuantificación del cambio ambiental previsto del impacto Ahuyentamiento de especies faunísticas.

b) Presentar en cada ICA el avance en el cumplimiento al análisis de internalización de los impactos: Disminución de la oferta del recurso hídrico superficial, Ahuyentamiento de especies faunísticas, Disminución de la oferta del recurso hídrico subterráneo, Alteración de las características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua subterránea e Incremento en los niveles de presión sonora, siguiendo las recomendaciones establecidas en el documento de Criterios técnicos para el uso de herramientas económicas en los proyectos, obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental (2017), acogido por la Resolución 1669 de 2017. En caso de denotar efectos residuales, presentar la valoración económica de los impactos que generen esta condición.

3) Respecto a las valoraciones económicas:

a) Recalcular la valoración económica de los impactos Cambio en el uso del suelo, Cambio en la capacidad de infiltración del suelo y Cambio en la capacidad de uso del suelo: 1) En lo relacionado con la pérdida asociada a la mano de obra, considerando el salario mensual y no el jornal en la estimación. 2) Aclarar y/o ajustar la valoración del costo de reemplazo de los nutrientes, considerando el total de nutrientes de acuerdo con la extensión del área afectada por los impactos.

b) Actualizar la valoración económica del impacto Cambios en la dinámica fluvial de los cuerpos de agua asociado al abastecimiento del recurso hídrico, de acuerdo con el caudal autorizado por esta Autoridad en la concesión de aguas superficiales y subterráneas.

c) Estimar el impacto propiedades fisicoquímicas y bacteriológicas de los cuerpos de agua asociado a la calidad del recurso hídrico, considerando la cuantificación del recurso hídrico posible a afectar.

d) Replantear la valoración del impacto Incremento de emisiones y de material particulado asociados a la salud, mediante el refuerzo del paso de "evaluar la relevancia del estudio y los valores a transferir" con la metodología transferencia de beneficios y/o con la aplicación de otra metodología.

e) Ajustar el tiempo en que se incluye la valoración económica de los impactos Cambios en la calidad visual del paisaje, Incremento en la fragmentación de coberturas vegetales y Modificación de la cobertura vegetal, en el flujo de costos, de acuerdo con las consideraciones realizadas en el presente concepto.

f) Ajustar y/o aclarar la cifra de 69 personas a contratar (Mano de obra no calificada) de acuerdo con la información relacionada en el capítulo de 2, sobre los empleos a generar.

g) Acotar la estimación del impacto Dinamización de oferta de bienes y servicios a la zona de influencia directa del proyecto.

h) Actualizar el flujo de costos y beneficios de la modificación, la relación costo beneficio y el análisis de sensibilidad. Anexar las memorias de cálculos en archivo Excel no protegido de todas las valoraciones económicas realizadas.

i) Presentar los ajustes solicitados de la RBC, en donde se evidencien explícitamente cada uno de los ajustes solicitados por esta Autoridad en las valoraciones económicas y el análisis de sensibilidad. Para lo cual, el análisis costo beneficio deberá certificar un indicador RBC mayor a uno y el cumplimiento del PMA, para la internalización de los impactos propuestos en esta categoría."

3.3. Mediante Resolución No. 788 del 28 de abril de 2020, la ANLA resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 198 del 05 de febrero de 2020.

3.4. Acogiendo el Concepto Técnico No. 6328 del 14 de octubre de 2020, la ANLA mediante Auto No. 11679 del 10 de diciembre de 2020, requirió el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental, entre ellas, la contemplada en el artículo 24° de la Resolución No. 198 del 05 de febrero de 2020.

3.5. A través del Concepto Técnico No. 7972 del 20 de diciembre de 2022, la ANLA verificó que no se había dado cumplimiento al artículo 24° de la Resolución No. 198 del 05 de febrero de 2020, en consecuencia, mediante Auto No. 11854 del 30 de diciembre de 2022, requirió a la sociedad para que presentara la información que se había solicitado respecto de la evaluación económica del impacto.

3.6. Como consecuencia del seguimiento realizado al proyecto, el Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en Procesos de Seguimiento, a través del memorando No. 2023040180-3-000 del 01 de marzo de 2023, remitió el Concepto Técnico No. 219 del 01 de febrero de 2023, a la Oficina Asesora Jurídica, solicitando evaluar la viabilidad de iniciar un procedimiento administrativo

ambiental de carácter sancionatorio por posibles incumplimientos de las obligaciones establecidas dentro del instrumento de manejo ambiental, así como a la normativa ambiental que regula la materia.

IV. Consideraciones jurídicas

El artículo 79 de la Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad planificando "*el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución"* además de *"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados*".

El artículo 8 y el numeral 8 del artículo 95 de la Carta Política señalan como obligación del Estado y de las personas la protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación y la conservación de un ambiente sano; así mismo, el artículo 58 *ibídem* determina que "*la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica".*

Por su parte, la Ley 1333 de 2009 "*por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones*", determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental: *" toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".*

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

V. Caso concreto

El hecho por el cual se ordena el inicio de esta actuación tiene su origen en la evaluación técnica llevada a cabo por el Grupo Norte Orinoquía de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, mediante Concepto Técnico No. 219 del 01 de febrero de 2023, el cual sustenta la decisión que se adopta por el presente acto administrativo y se circunscribe al siguiente hecho:

"(…)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

4.1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO PRIMERO

Condición de modo: *La empresa Perenco Colombia Limited ha cometido una infracción normativa al no dar respuesta satisfactoria a las obligaciones relacionadas con la evaluación económica, requeridas en los numerales 1, 2 y 3 del Artículo Vigésimo Cuarto de la Resolución 198 del 5 de febrero de 2020, las cuales establecen que:*

1) Respecto a la cuantificación biofísica de los impactos relevantes:

a) Especificar la cuantificación biofísica de los impactos: Afectación de la infraestructura social, comunitaria, pública, privada y viviendas. En el caso del impacto Alteración de las propiedades fisicoquímicas y bacteriológicas de los cuerpos de agua, complementar la cuantificación. En caso de inconsistencias, realizar el ajuste a las valoraciones económicas de los impactos.

2) Respecto al análisis de internalización:

a) Complementar la cuantificación del cambio ambiental previsto del impacto Ahuyentamiento de especies faunísticas.

b) Presentar en cada ICA el avance en el cumplimiento al análisis de internalización de los impactos: Disminución de la oferta del recurso hídrico superficial, Ahuyentamiento de especies faunísticas, Disminución de la oferta del recurso hídrico subterráneo, Alteración de las características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua subterránea e Incremento en los niveles de presión sonora, siguiendo las recomendaciones establecidas en el documento de Criterios técnicos para el uso de herramientas económicas en los proyectos, obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental (2017), acogido por la Resolución 1669 de 2017. En caso de denotar efectos residuales, presentar la valoración económica de los impactos que generen esta condición.

3) Respecto a las valoraciones económicas:

a) Recalcular la valoración económica de los impactos Cambio en el uso del suelo, Cambio en la capacidad de infiltración del suelo y Cambio en la capacidad de uso del suelo: 1) En lo relacionado con la pérdida asociada a la mano de obra, considerando el salario mensual y no el jornal en la estimación. 2) Aclarar y/o ajustar la valoración del costo de reemplazo de los nutrientes, considerando el total de nutrientes de acuerdo con la extensión del área afectada por los impactos.

b) Actualizar la valoración económica del impacto Cambios en la dinámica fluvial de los cuerpos de agua asociado al abastecimiento del recurso hídrico, de acuerdo con el caudal autorizado por esta Autoridad en la concesión de aguas superficiales y subterráneas.

c) Estimar el impacto propiedades fisicoquímicas y bacteriológicas de los cuerpos de agua asociado a la calidad del recurso hídrico, considerando la cuantificación del recurso hídrico posible a afectar.

d) Replantear la valoración del impacto Incremento de emisiones y de material particulado asociados a la salud, mediante el refuerzo del paso de "evaluar la relevancia del estudio y los valores a transferir" con la metodología transferencia de beneficios y/o con la aplicación de otra metodología.

e) Ajustar el tiempo en que se incluye la valoración económica de los impactos Cambios en la calidad visual del paisaje, Incremento en la fragmentación de coberturas vegetales y Modificación de la cobertura vegetal, en el flujo de costos, de acuerdo con las consideraciones realizadas en el presente concepto.

f) Ajustar y/o aclarar la cifra de 69 personas a contratar (Mano de obra no calificada) de acuerdo con la información relacionada en el capítulo de 2, sobre los empleos a generar.

g) Acotar la estimación del impacto Dinamización de oferta de bienes y servicios a la zona de influencia directa del proyecto.

h) Actualizar el flujo de costos y beneficios de la modificación, la relación costo beneficio y el análisis de sensibilidad. Anexar las memorias de cálculos en archivo Excel no protegido de todas las valoraciones económicas realizadas.

i) Presentar los ajustes solicitados de la RBC, en donde se evidencien explícitamente cada uno de los ajustes solicitados por esta Autoridad en las valoraciones económicas y el análisis de sensibilidad. Para lo cual, el análisis costo beneficio deberá certificar un indicador RBC mayor a uno y el cumplimiento del PMA, para la internalización de los impactos propuestos en esta categoría.

Finalmente, a través del numeral 42 del Artículo Primero del Auto 11854 del 30 de diciembre de 2022 se reiteraron las obligaciones, estableciendo lo siguiente:

Presentar la siguiente información relacionada con la Evaluación Económica de Impacto; en cumplimiento del literal a del numeral 2, del artículo vigésimo cuarto de la Resolución 198 del 5 de febrero de 2020 y el numeral 39 del Artículo primero del Auto 11679 del 10 de diciembre de 2020:

(…)

Condición de tiempo:

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto de la Resolución 198 del 5 de febrero de 2020, la información se debía presentar en el término de un mes contado a partir de la ejecutoría de dicha Acto Administrativo. Respecto a esta Resolución, la Sociedad Perenco Colombia Limited interpone recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución 788 del 28 de abril de 2020, ejecutoriada el 4 de mayo de 2020 y en la cual se ratifica lo establecido en el Artículo Vigésimo Cuarto de la Resolución 198 del 5 de febrero de 2020. A través del Concepto Técnico 6328 del 14 de octubre de 2020, se realiza seguimiento a las obligaciones antes mencionadas, determinando que no se da cumplimiento a estas. Por lo anterior, dichas obligaciones fueron reiteradas en el numeral 39 del Artículo Primero del Auto 11679 del 10 de diciembre de 2020. Posteriormente, en el Concepto Técnico 7972 del 20 de diciembre de 2022, acogido mediante Auto 11854 del 30 diciembre de 2022, en el cual se realizó el control y seguimiento ambiental al proyecto Bloque Corocora A1, con base en la información documental presentada y que reposa en el expediente LAM3610, referente al periodo correspondiente al Informe de Cumplimiento Ambiental-ICA 24 (radicado No. 202113389-1-000 del 30 de junio de 2021) e ICA 25 (radicado No. 2022134472-1-000 del 30 de junio de 2022), periodo comprendido entre agosto 1 de 2020 al 30 de noviembre de 2022, no se evidencia respuesta a lo solicitado.

Condición de Lugar:

No Aplica

5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS

Tabla 2. *Hechos vs bienes de protección afectados y/o en riesgo*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

H	***Descripción del Hecho***	***Bienes de Protección***				***Tipo de incumplimiento o infracción***		
		B1	***B2***	***B3***	***Bn***	***Afectación***	***Riesgo***	***Normativo***
H1	*La empresa Perenco Colombia Limited no ha dado respuesta satisfactoria a las obligaciones relacionadas con la Evaluación Económica Ambiental establecidas en el Artículo Vigésimo Cuarto de la Resolución 198 del 5 de febrero de 2020, reiteradas en el numeral 39 del Artículo Primero del Auto 11679 del 10 de diciembre de 2020 y el numeral 42 del Artículo Primero del Auto 11854 del 30 de diciembre de 2022.*							***x***

JUSTIFICACIÓN

El incumplimiento normativo, relacionado con la presentación de la información relacionada con la evaluación económica, ha causado afectación al adecuado y oportuno ejercicio de la función de control y seguimiento ambiental de la ANLA, ya que no fue posible realizar seguimiento oportuno y dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los numerales 1, 2 y 3 del Artículo Vigésimo Cuarto de la Resolución 198 del 5 de febrero de 2020, reiteradas en el numeral 39 del artículo primero del Auto 11679 del 5 de febrero de 2020 y en el numeral 42 del Artículo Primero del Auto 11854 de 30 de diciembre de 2022.

Al no presentar la información que suministre respuesta adecuada a las obligaciones relacionadas con la evaluación económica ambiental, la Autoridad no ha podido verificar si los impactos causados en el marco de la ejecución del proyecto generan pérdida o ganancia de bienestar para la población en el área de influencia del proyecto o que existan impactos internalizados (prevenido o corregidos) y en consecuencia haya certeza acerca de la magnitud de impactos residuales de tal manera que esto fortalezca y aporte elementos a la toma de decisiones en torno al uso de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos provistos por estos, razón por la cual se ha visto afectado el adecuado y oportuno ejercicio de la función de control y seguimiento ambiental.

Obligaciones de Actos Administrativos o Normas Incumplidas	***Justificación***
Resolución 198 del 5 de febrero de 2020: *La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, modificó una Licencia Ambiental a la empresa Perenco Colombia Limited., para la ejecución del proyecto denominado Bloque Corocora 1.* ***Artículo Vigésimo Cuarto:*** *Presentar en el término de un mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la siguiente información relacionada con la Evaluación Económica de Impactos:* *1) Respecto a la cuantificación biofísica de los impactos relevantes:* *a) Especificar la cuantificación biofísica de los impactos: Afectación de la infraestructura social, comunitaria, pública, privada y viviendas. En el caso del impacto Alteración de las propiedades fisicoquímicas y bacteriológicas de los cuerpos de agua, complementar la*	*La empresa Perenco Colombia Limited ha generado una afectación al adecuado y oportuno ejercicio de la función de control y seguimiento ambiental al no dar respuesta satisfactoria a las obligaciones relacionadas con la evaluación económica ambiental requeridas en los numerales 1, 2 y 3 del Artículo vigésimo cuarto de la Resolución 198 del 5 de febrero de 2020, reiteradas en el numeral 39 del Artículo primer el Auto 11679 del 5 de febrero de 2020 y en el numeral 42 del Artículo primero del Auto 11854 del 30 de diciembre de 2022.*

cuantificación. En caso de inconsistencias, realizar el ajuste a las valoraciones económicas de los impactos. *2) Respecto al análisis de internalización:* *a) Complementar la cuantificación del cambio ambiental previsto del impacto Ahuyentamiento de especies faunísticas.* *Presentar en cada ICA el avance en el cumplimiento al análisis de internalización de los impactos: Disminución de la oferta del recurso hídrico superficial, Ahuyentamiento de especies faunísticas, Disminución de la oferta del recurso hídrico subterráneo, Alteración de las características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua subterránea e Incremento en los niveles de presión sonora, siguiendo las recomendaciones establecidas en el documento de Criterios técnicos para el uso de herramientas económicas en los proyectos, obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental (2017), acogido por la Resolución 1669 de 2017. En caso de denotar efectos residuales, presentar la valoración económica de los impactos que generen esta condición.* *3) Respecto a las valoraciones económicas:* *a) Recalcular la valoración económica de los impactos Cambio en el uso del suelo, Cambio en la capacidad de infiltración del suelo y Cambio en la capacidad de uso del suelo: 1) En lo relacionado con la pérdida asociada a la mano de obra, considerando el salario mensual y no el jornal en la estimación. 2) Aclarar y/o ajustar la valoración del costo de reemplazo de los nutrientes, considerando el total de nutrientes de acuerdo con la extensión del área afectada por los impactos.* *b) Actualizar la valoración económica del impacto Cambios en la dinámica fluvial de los cuerpos de agua asociado al abastecimiento del recurso hídrico, de acuerdo con el caudal autorizado por esta Autoridad en la concesión de aguas superficiales y subterráneas.* *c) Estimar el impacto propiedades fisicoquímicas y bacteriológicas de los cuerpos de agua asociado a la calidad del recurso hídrico, considerando la cuantificación del recurso hídrico posible a afectar.* *d) Replantear la valoración del impacto Incremento de emisiones y de material particulado asociados a la salud, mediante el refuerzo del paso de "evaluar la relevancia del estudio y los valores a transferir" con la metodología transferencia de beneficios y/o con la aplicación de otra metodología.* *e) Ajustar el tiempo en que se incluye la valoración económica de los impactos Cambios en la calidad visual*	

del paisaje, Incremento en la fragmentación de coberturas vegetales y Modificación de la cobertura vegetal, en el flujo de costos, de acuerdo con las consideraciones realizadas en el presente concepto. *f) Ajustar y/o aclarar la cifra de 69 personas a contratar (Mano de obra no calificada) de acuerdo con la información relacionada en el capítulo de 2, sobre los empleos a generar.* *g) Acotar la estimación del impacto Dinamización de oferta de bienes y servicios a la zona de influencia directa del proyecto.* *h) Actualizar el flujo de costos y beneficios de la modificación, la relación costo beneficio y el análisis de sensibilidad. Anexar las memorias de cálculos en archivo Excel no protegido de todas las valoraciones económicas realizadas.* *Presentar los ajustes solicitados de la RBC, en donde se evidencien explícitamente cada uno de los ajustes solicitados por esta Autoridad en las valoraciones económicas y el análisis de sensibilidad. Para lo cual, el análisis costo beneficio deberá certificar un indicador RBC mayor a uno y el cumplimiento del PMA, para la internalización de los impactos propuestos en esta categoría.*	

(…)

7. RECOMENDACIÓN

Una vez revisada la documentación y material probatorio obrante dentro del expediente LAM3610, el Sistema de Información de Licencias Ambientales y la documentación correspondiente al seguimiento ambiental, el equipo técnico recomienda evaluar la procedencia de ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de PERENCO COLOMBIA LIMITED con NIT 860032463-4 por el (los) siguiente (s) hecho (s): Por no presentar información que suministre respuesta adecuada a las obligaciones relacionadas con:

1. Respecto a la cuantificación biofísica de los impactos relevantes: a. Especificar la cuantificación biofísica de los impactos: Afectación de la infraestructura social, comunitaria, pública, privada y viviendas. En el caso del impacto Alteración de las propiedades fisicoquímicas y bacteriológicas de los cuerpos de agua, complementar la cuantificación. En caso de inconsistencias, realizar el ajuste a las valoraciones económicas de los impactos.
2. Respecto al análisis de internalización: a. Complementar la cuantificación del cambio ambiental previsto del impacto Ahuyentamiento de especies faunísticas.
3. Respecto a las valoraciones económicas: a. Recalcular la valoración económica de los impactos Cambio en el uso del suelo, Cambio en la capacidad de infiltración del suelo y Cambio en la capacidad de uso del suelo: 1) En lo relacionado con la pérdida asociada a la mano de obra, considerando el salario mensual y no el jornal en la estimación. 2) Aclarar y/o ajustar la valoración del costo de reemplazo de los

nutrientes, considerando el total de nutrientes de acuerdo con la extensión del área afectada por los impactos. b. Actualizar la valoración económica del impacto Cambios en la dinámica fluvial de los cuerpos de agua asociado al abastecimiento del recurso hídrico, de acuerdo con el caudal autorizado por esta Autoridad en la concesión de aguas superficiales y subterráneas. c. Estimar el impacto propiedades fisicoquímicas y bacteriológicas de los cuerpos de agua asociado a la calidad del recurso hídrico, considerando la cuantificación del recurso hídrico posible a afectar. d. Replantear la valoración del impacto Incremento de emisiones y de material particulado asociados a la salud, mediante el refuerzo del paso de "evaluar la relevancia del estudio y los valores a transferir" con la metodología transferencia de beneficios y/o con la aplicación de otra metodología. e. Ajustar el tiempo en que se incluye la valoración económica de los impactos Cambios en la calidad visual del paisaje, Incremento en la fragmentación de coberturas vegetales y Modificación de la cobertura vegetal, en el flujo de costos, de acuerdo con las consideraciones realizadas en el presente concepto. f. Ajustar y/o aclarar la cifra de 69 personas a contratar (Mano de obra no calificada) de acuerdo con la información relacionada en el capítulo de 2, sobre los empleos a generar. g. Acotar la estimación del impacto Dinamización de oferta de bienes y servicios a la zona de influencia directa del proyecto. h. Actualizar el flujo de costos y beneficios de la modificación, la relación costo beneficio y el análisis de sensibilidad. Anexar las memorias de cálculos en archivo Excel no protegido de todas las valoraciones económicas realizadas. i. Presentar los ajustes solicitados de la RBC, en donde se evidencien explícitamente cada uno de los ajustes solicitados por esta Autoridad en las valoraciones económicas y el análisis de sensibilidad. Para lo cual, el análisis costo beneficio deberá certificar un indicador RBC mayor a uno y el cumplimiento del PMA, para la internalización de los impactos propuestos en esta categoría, de acuerdo con lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 del Artículo Vigésimo cuarto de la Resolución 198 del 5 de febrero de 2020, reiteradas en el numeral 39 del Auto 11679 del 5 de febrero de 2020 y en el numeral 42 del Auto 11854 del 30 de diciembre de 2020.

(…)"

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta autoridad evidencia que, para la fecha de verificación del hecho consignado en el citado concepto técnico, la sociedad no habría dado cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 24° de la Resolución No. 198 del 05 de febrero de 2020 y los actos administrativos de seguimiento, relacionada con la presentación de la información respecto de la evaluación económica del impacto, para el proyecto denominado "*Bloque Corocora A1"*, localizado en jurisdicción del Departamento de Casanare.

Por tanto, a la luz de lo anterior, está Autoridad observa que existe mérito suficiente para verificar la existencia de conductas constitutivas de presunta infracción ambiental acorde con lo previsto en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, y en tal sentido procederá a iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 *ibídem.*

VI. Incorporación de documentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los siguientes elementos de prueba, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento acerca de la conducta materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente, así:

1. Resolución No. 015 del 08 de enero de 2008
2. Resolución No. 198 del 05 de febrero de 2020
3. Resolución No. 788 del 28 de abril de 2020
4. Concepto Técnico No. 6328 del 14 de octubre de 2020
5. Auto No. 11679 del 10 de diciembre de 2020
6. Concepto Técnico No. 7972 del 20 de diciembre de 2022
7. Auto No. 11854 del 30 de diciembre de 2022

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad Perenco Colombia Ltd., con NIT 860.032.463-4, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. El Expediente SAN0067-00-2023, estará a disposición de la investigado y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Incorpórese a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite *"VI. Incorporación de documentos*" de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. - A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, realícese la incorporación a esta actuación sancionatoria de la copia integral de cada uno de los documentos enlistados en el numeral "*VI. Incorporación de Documentos*" de esta providencia.

ARTÍCULO TERCERO. - Notificar el presente acto administrativo a la sociedad Perenco Colombia Ltd., con NIT 860.032.463 - 4, a través de su representante legal o quien haga sus veces, en la carrera 7 No. 71 - 21 Torre B Piso 17 de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81 y numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas

vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. - De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio.

ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, de conformidad con el artículo 21 y el inciso 3 del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO. - Publicar el presente acto administrativo en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, de conformidad con el inciso 2° del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEPTIMO. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 05 MAY. 2023

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

LEIDY ALEJANDRA VARGAS CALDERON
CONTRATISTA

CONSUELO BARRAGAN AVILA
CONTRATISTA

Expediente No. *SAN0067-00-2023*
Concepto Técnico No. 219 del 01 de febrero de 2023

Proceso No.: 20231420031595

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"